

0000848-74.2017.8.26.0621

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Comarca: Aparecida

Foro: Foro de Aparecida

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... ou de diminuição - afastando-se o tráfico privilegiado em razão dos maus antecedentes -, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase, observa-se que o réu ostenta maus antecedentes, como já fundamentado. As demais circunstâncias não contam com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Aparecida

Foro de Aparecida

1ª Vara

Av. Padroeira do Brasil, 180, Aparecida-SP - cep 12570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000848-74.2017.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000848-74.2017.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Qualificado

Documento de Origem:

Ofício, Inquérito Policial (Flagrante) - RDO N. 3233/2017 - Delegacia de Polícia de Aparecida, 158/2017 - Delegacia de Polícia de Potim

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adriano dos Santos Cardoso e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

O Ministério Público apresentou denúncia contra ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO e ALBERTO CORREA BARRETO, devidamente qualificados nos autos, porque, segundo narra o Parquet, no dia 06 de outubro de 2017, por volta das 22h, na Rua Nove, n. 265, Vila Olímpia, cidade de Potim, nesta comarca de Aparecida, os acusados, com animus necandi, tentaram matar os policiais Fábio Henrique Neves, Jamilton Luis da Silva Mayêla e Agnaldo José Mota, para assegurar a execução e a impunidade do crime a seguir narrado, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, já que, surpreendidos na prática delitiva, buscaram empreender fuga. Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO e ALBERTO CORREA BARRETO, devidamente qualificados nos autos, associaram-se, para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33,

caput, da Lei de Drogas, de modo que traziam consigo, tinham em depósito e guardavam, que outrora adquiriram, para comercialização, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, devidamente apreendida. Após o devido processo legal, ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO e ALBERTO CORREA BARRETO foram pronunciados (fls. 335/340) como incurso nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e Art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal.

Estando o feito em ordem, os réus foram submetidos a julgamento popular nesta data.

O Conselho de Sentença, por maioria de votos, na primeira, segunda terceira, sétima e oitava séries de quesitos, respondeu afirmativamente ao primeiro, segundo, terceiro, quinto e sexto quesitos e negativamente ao quarto quesito. Na quarta e na nona série de quesitos, responderam afirmativamente aos três primeiros quesitos e negativamente ao quarto. Na quinta série, responderam positivamente aos dois primeiros e negativamente ao terceiro quesito. Na sexta série de quesitos, responderam afirmativamente aos quatro primeiros quesitos. Na décima série, responderam negativamente ao primeiro quesito.

Assim, de acordo com a soberana decisão dos Jurados, o réu ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO praticou os delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, e Art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, por três vezes, todos do Código Penal.

Por sua vez, o réu ALBERTO CORREA BARRETO praticou os delitos previstos nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/06, e Art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, todos do Código Penal.

Fixadas tais premissas, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI), bem como do critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

Da dosimetria da pena do réu ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO:

Homicídio Qualificado na forma tentada (Art. 121, §2º, V, CP c/c art. 14, II, CP, por três vezes):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, réu ostenta maus antecedentes, assim considerada a condenação criminal definitiva por fato anterior que ocorreu no curso desta ação penal (fls. 586/588- processo n. 0000331-69.2017.8.26.0621), em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A propósito: (STJ, HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016); (STJ, HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017); (STJ AgRg no HC n. 741.535/SC, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

As demais circunstâncias judiciais não contam com elementos nos autos que permitam a este Juízo qualquer valoração negativa, em observância ao princípio da vedação ao bis in idem, notadamente porque os aspectos mais relevantes do delito são objeto de outras fases da dosimetria da pena ou de crimes conexos.

Pelo exposto, elevo a pena mínima em 1/6 sobre a diferença entre as balizas mínima e máxima cominadas ao delito e fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem valoradas.

Na terceira fase da dosimetria, há a causa de diminuição da pena da tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único, Código Penal), motivo pelo qual decresço a reprimenda em 2/3. O patamar máximo da redução se justifica porque os policiais não foram sequer atingidos pelos disparos, razão pela qual se entende que o crime não esteve perto de se consumar.

Assim, fixo a pena em 05 anos de reclusão.

Imperioso reconhecer, ainda, que foram praticados 03 crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso formal próprio.

Isso porque, foi uma conduta única do réu que atentou contra a vida dos três policiais, sem que se possa observar desígnios autônomos, ou planos

individualizados de atingir cada uma das vítimas.

Assim, aplica-se ao caso a regra do art. 70, do Código Penal.

No mais, em atenção à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo 03 os crimes em concurso, o aumento a ser empregado é o de 1/5.

Assim, torno definitiva a pena do réu, como incurso no art. 121, §2º, inciso V, na forma do art. 14, II, por três vezes, nos termos do art. 70, todos do Código Penal, em 06 anos de reclusão.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse passo, destaca-se que a grande relevante quantidade, a variedade de substâncias e a natureza de uma delas (cocaína) justificam a elevação da pena.

Nota-se ainda que o réu ostenta maus antecedentes, como já fundamentado.

As demais circunstâncias judiciais previstas no Código Penal ou são inerentes ao tipo ou não contam nos autos com elementos que permitam a sua valoração negativa.

Assim, elevo a pena mínima em 1/6.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da atenuante da confissão, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição - afastando-se o tráfico privilegiado em razão dos maus antecedentes -, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35, caput, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase, observa-se que o réu ostenta maus antecedentes, como já fundamentado. As demais circunstâncias não contam com elementos nos autos que permitam a este Juízo qualquer valoração negativa, em observância ao princípio da vedação ao bis in idem, notadamente porque os aspectos mais relevantes do delito são objeto de outras fases da dosimetria da pena ou de crimes conexos.

Ante o exposto, elevo a pena mínima em 1/6 e fixo a pena base em 3 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno definitiva a pena de 3 anos e 06 meses de reclusão e 816 dias-multa

Concurso de crimes e outras disposições:

Os crimes foram praticados em concurso material, razão pela qual as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, torno definitiva a pena do réu ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO em 14 anos e 06 meses de reclusão e 1316 dias-multa.

Em razão da primariedade do réu, mas ponderadas as circunstâncias judiciais negativas e a quantidade de pena, a pena de reclusão terá regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de computar o tempo de prisão cautelar para fixar o regime inicial, tendo em vista a necessidade de valoração de outros requisitos pelo Juízo da execução para a progressão de regime (art. 387, § 2º do CPP)

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, considerando o montante aplicado, e as circunstâncias do art. 59, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, alínea 'a' do Código Penal. Além disso, o crime foi praticado com violência à pessoa (art. 44, I, CP).

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal).

Não havendo elementos concretos sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Da dosimetria da pena do réu ALBERTO CORREA BARRETO:

Homicídio Qualificado na forma tentada (Art. 121, §2º, V, CP c/c art. 14, II, CP, por duas vezes):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, réu ostenta maus antecedentes,

assim considerada a condenação criminal definitiva por fato anterior que ocorreu no curso desta ação penal (fls. 589/592 – processo n. 0000916-73.2016.8.26.0616), em consonância com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

A propósito: (STJ, HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016); (STJ, HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017); (STJ AgRg no HC n. 741.535/SC, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

As demais circunstâncias judiciais não contam com elementos nos autos que permitam a este Juízo qualquer valoração negativa, em observância ao princípio da vedação ao bis in idem, notadamente porque os aspectos mais relevantes do delito são objeto de outras fases da dosimetria da pena ou de crimes conexos.

Pelo exposto, elevo a pena mínima em 1/6 sobre a diferença entre as balizas mínima e máxima cominadas ao delito e fixo a pena base em 15 anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, observa-se a presença da atenuante do art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o agente era menor de 21 anos na data dos fatos (fl. 18 – nascido em 07/06/1997), razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal de 12 anos.

Na terceira fase da dosimetria, há a causa de diminuição da pena da tentativa (art. 14, inciso II, parágrafo único, Código Penal), motivo pelo qual decresço a reprimenda em 2/3. O patamar máximo da redução se justifica porque os policiais não foram sequer atingidos pelos disparos, razão pela qual se entende que o crime não esteve perto de se consumar.

Ante o exposto, torno definitiva a pena de 04 anos de reclusão.

Imperioso reconhecer, ainda, que foram praticados 02 crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, em concurso formal próprio.

Isso porque, foi uma conduta única do réu que atentou contra a vida dos três policiais, sem que se possa observar desígnios autônomos, ou planos individualizados de atingir cada uma das vítimas.

Assim, aplica-se ao caso a regra do art. 70, do Código Penal.

No mais, em atenção à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, sendo 02 os crimes em concurso, o aumento a ser empregado é o de 1/6.

Assim, torno definitiva a pena do réu, como incurso no art. 121, §2º, inciso V, na forma do art. 14, II, por três vezes, nos termos do art. 70, todos do Código Penal, em 04 anos e 08 meses de reclusão.

Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33, caput, da Lei 11.343/06):

Na primeira fase da dosimetria, inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei 11.343/06, tem-se que são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Nesse passo, destaca-se que a grande relevante quantidade, a variedade de substâncias e a natureza de uma delas (cocaína) justificam a elevação da pena.

Nota-se ainda que o réu ostenta Maus antecedentes, como já fundamentado.

As demais circunstâncias judiciais previstas no Código Penal ou são inerentes ao tipo ou não contam nos autos com elementos que permitam a sua valoração negativa.

Assim, elevo a pena mínima em 1/6.

Na segunda fase da dosimetria, vislumbro a presença da atenuante da menoridade relativa, razão pela qual retorno a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou de diminuição – afastando-se o tráfico privilegiado em razão dos Maus antecedentes –, razão pela qual fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Concurso de crimes e outras disposições:

Os crimes foram praticados em concurso material, razão pela qual as penas devem ser somadas, na forma do art. 69 do Código Penal.

Ante o exposto, torno definitiva a pena do réu ALBERTO CORREA BARRETO em 09 anos e 08 meses de reclusão e 500 dias-multa.

Em razão da primariedade do réu, mas ponderadas as circunstâncias judiciais negativas e a quantidade de pena, a pena de reclusão terá regime inicial fechado,

nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.

Deixo de computar o tempo de prisão cautelar para fixar o regime inicial, tendo em vista a necessidade de valoração de outros requisitos pelo Juízo da execução para a progressão de regime (art. 387, § 2º do CPP)

Inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, considerando o montante aplicado, e as circunstâncias do art. 59, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, alínea 'a' do Código Penal. Além disso, o crime foi praticado com violência à pessoa (art. 44, I, CP).

Diante da quantidade de pena aplicada, incabível a suspensão condicional da pena (art. 77, do Código Penal).

Não havendo elementos concretos sobre a capacidade econômica do acusado, fixo o valor do dia multa no mínimo legal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para:

CONDENAR o réu ADRIANO DOS SANTOS CARDOSO pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II, do Código Penal por três vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, c/c art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas 14 (quatorze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1316 (mil trezentos e dezesseis) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato;

CONDENAR o réu ALBERTO CORREA BARRETO, pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, inciso V, c/c art. 14, II, do Código Penal por duas vezes, na forma do art. 70 do Código Penal, c/c art. 33, caput 11.343/06, todos na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época do fato.

ABSOLVER o réu ALBERTO CORREA BARRETO da imputação do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06 e de uma das imputações do crime do art. 121, §2º, inciso V, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Conforme a determinação do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal, diante da subsistência dos motivos já expostos nas decisões anteriores e por entender presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA a anteriormente decretada em face dos réus.

Por outro lado, DETERMINO a expedição de guia provisória, com urgência.

Se houver nomeação pela assistência judiciária gratuita, EXPEÇAM-SE as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, PROCEDAM-SE às comunicações necessárias aos institutos de identificação criminal, ao cartório distribuidor local e ao Tribunal Regional Eleitoral acerca do veredicto condenatório

CONDENO o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais

Intimações e diligências necessárias.

Lida a presente sentença em plenário, dá-se por publicada e intimadas as partes. Registre-se e comunique-se.

Aparecida, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA